

GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-UBND.HC ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Quy hoạch khai thác và bảo vệ nước mặt sông Tiền và sông Hậu (đoạn ngang qua tỉnh Đồng Tháp) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 536/TTr-STNMT ngày 29 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, địa chỉ tại số 01, đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp khai thác, sử dụng nước mặt với các nội dung sau:

1. Tên công trình: *Trạm cấp nước Thường Thới Tiền, Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự – Công suất 6.000 m³/ngày đêm.*

2. Mục đích khai thác, sử dụng nước: Cấp nước sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

3. Nguồn nước khai thác sử dụng: Nước mặt sông Tiền, đoạn qua khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

4. Vị trí công trình khai thác, sử dụng nước: *Trạm cấp nước Thường Thới Tiền, Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.*

Tháp. Tọa độ điểm lấy nước ven sông Tiền, (hệ VN:2000, kinh tuyến trực 105^0 , múi chiều 3^0) đo được như sau: $X = 1195753$, $Y = 525409$.

5. Chế độ khai thác: 24/24 giờ (liên tục trong năm).

6. Lượng nước khai thác, sử dụng: $6.000 \text{ m}^3/\text{ngày}$ đêm (khai thác nước mặt, xử lý, cấp nước tập trung; tổng lượng nước sử dụng trong năm (365 ngày) là $2.190.000 \text{ m}^3$).

7. Phương thức khai thác, sử dụng: Nước mặt từ sông Tiền được khai thác bằng hình thức trạm bơm điện, theo đường ống dẫn về hệ thống xử lý đạt quy chuẩn quy định và cung cấp cho sử dụng.

8. Thời hạn của giấy phép là: 05 năm.

9. Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước mặt (theo quy định của Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường): Không nhỏ hơn 800 mét về phía thượng lưu và 200 mét về phía hạ lưu.

Điều 2. Các yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp:

1. Tuân thủ các nội dung được cấp phép; nếu thay đổi nội dung quy định phải được cơ quan cấp phép đồng ý bằng văn bản.

2. Bảo đảm xử lý nước đạt quy chuẩn để cấp nước cho sinh hoạt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng nước sạch cung cấp; thực hiện đầy đủ các quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; tuân thủ quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành có liên quan đến sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

3. Sử dụng nước đúng mục đích, hợp lý, tiết kiệm.

4. Bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu sau công trình; bảo đảm thu gom, vận chuyển, xử lý các chất thải phát sinh đúng theo quy định, giảm thiểu tác động của công trình đến nguồn nước, môi trường và các đối tượng sử dụng nước khác có liên quan.

5. Thiết lập và tuân thủ các yêu cầu về vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác theo quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Thực hiện công tác giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo đúng quy định của Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

7. Thực hiện kê khai và nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo đúng quy định của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2021 của

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

8. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Tài nguyên nước.

9. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình sụt, lún, sạt lở bề mặt đất tại khu vực công trình khai thác, trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, hoặc công trình khai thác gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu tới chất lượng, lưu lượng nguồn nước, môi trường và các đối tượng khác hoặc xảy ra sự cố công trình thì phải dừng ngay việc khai thác và báo cáo kịp thời đến cơ quan cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý.

10. Định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo) tổng hợp báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng nước và các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác của công trình đến Sở Tài nguyên và Môi trường đúng theo quy định.

11. Thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan đúng theo quy định của pháp luật.

12. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các ngành chức năng theo quy định.

Điều 3. Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 43 và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép số 44/GP-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp còn tiếp tục khai thác, sử dụng nước mặt với các nội dung quy định tại Điều 1 Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép theo quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Giấy phép này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Cục Quản lý Tài nguyên nước;
- Lưu: VT, NC/ĐTQH.lgv(09 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Huỳnh Minh Tuấn

